

עין משפט
נר מצוה

קנ:

שואל פרק שלשה ועשרים שבת

מסורת הש"ס

(א) ערי בט"ו ס"י ט"ז ס"ק
י"ד פירוש על ו', (ב) לקמן
קנא, (ג) ציה ו, [ערוך גרס
למיגד פי' לחתוך וי"א
לחפור], (ד) [ברכות ל], ע"ש
פסחים קס: ע"ש ודף קו:],
(ה) [שייך לע"א נמשנה],
(ו) [בשם ליחא אבל בעין יעקב
מנאחי ע"ש], (ז) ועוד מדרשי
כ"ל.

רבינו חננאל

[illegible]

ושל מה נדך. כגון שכבר היו לנזכר אלף שעברו כגון כך וכך הוואטא
בצננין זה: השבונות שעברו. לקמן מוקי לה דלא עברו לגמרי שעדיין
שכר הפועלים עליו שלא נתנו להן ושל מה נדך שעברו לגמרי ואין
שכר פועלים עליו: כך וכך הוואטא. אלמלא עברו מותרין: פסקי נדך היא
גופא. ברייתא קמייתא רישא קתני
שעברו אסורין וסיפא קתני של מה
נדך מותרין דהיינו עברו: אלא אילו
גדול הוא ובעל ענפים הרבה ושלשה
מיני אוכל יש בפירותיו אביזנות
קפריסין ולולבין: שאם יש בורגנין.
מע' אמה לע' אמה הוה אפי' בשבת
שהכל חשוב כעיר אחת וכל העיר כד
אמרת דלאמרינן בעירובין (דף כה).
וכיון דהוא דבר שיש לו היתר על ידי
תקנה בשבת מותר לאומרו אפילו
במקום שאין שם היתר: המחוברים.
שא"ל לקצנן בשבת ע"י שום תקנה:
קט. וזנות השבולים אשטרנ"א:
בפינא פירא. שאפי' יש מחילות
אינו מביא משום דמוקצה הוא: על
עסקי כלה ומס' אין. דחפצי שמים
הן אצל על עסקי אחר אפי' דומיא
דכלה לא: בשלמא אחר דומיא דכלה
משכח לה. דלסור להחשיך כגון
לחמור מן המחובר: למיגו לה אפא.
דעבדו לה גננא דלסא לכלתא: אלף
עסקי מס' מאי היא. הבאה דלרון
ותכריכין ואמאי לאחר לא לימא הוואל
ואם יש שם מחילות מביא: למיגו
ליה גלימא. לתקן לו תכריכין דאין
היתר לדבר היום כלל: דא"ג דלא
אבדיל. אסיפא דמתני' מתמה דלתי
ומביא פירות בידו לקווצן מן המחובר
כלל הבדלה: בין הגיוסוס שנו. דליכא
כוס בשדה: המבדיל בין קודש לחול.
להיכרא בעמלא ללוות את המלך:
ועבדינן לורין. ואחר כך אנו מבדילין
על הכוס ברכה המורה דהבדלה וכ"ס
דאי אבדיל בתפלה מותר לעשות
כרמיו וחזור ומבדיל על הכוס: ומסלסין
סילסין. חוטבין עצים: אהייא. קאי ומשוי
כללל: אי נימא ארישא. דקתני ת"ק
לאיסקורא וקאמי' אבא שאול לשויה דה
כללל א"ל דכללל לאיסקורא ה"ל למימר
בהדיא כל שאינו זכאי באמירה כגון
אלו שאינו רשאי לומר לחבירו שכור
לי פועלים או הבא לי פירות למולא'
שבת אינו רשאי להחשיך מיצעני ליה:
אלף

בא' אמרינן הכי המבדיל בין קודש לחול ועבדינן צורכין
י רב כהנא הוה אמר המבדיל בין קודש לחול ומסלתינן
ששאל כל שאני וכו' (איבעיא להו) אבא שאול אהייא
ין מחשיבין על התחום לשכור פועלים להביא פירות
האי

י בשבת כ"ש שיכול לומר שמור לי למחר ואין לפרש דשאני התם
י דנראה הוא שאפילו זה יכול לומר מכיון שמותר להשקיע^י וי"ל
הדין לחזירו יכול לומר לך לי לדרך פלוני למחר:

מוקדֵּה דהא אינו ראוי למאכל בהמה כדאמר לעיל (דף קמא). הקש
פילו במחזור משכחת לה: **במחזור משכחת לה**. אומר רבי
לישעה! כיון שיבש אינו יונק מן הארץ כדמוכח בחולין פרק העור
אובלין והמולש ממנה בשבת חייב טטא דווקא נמקו אבל יבשו
ואין דינו כלל כמחזור והא דקאמר הכא במחזור משכחת לה היינו
טטא בפרק הבונה (לעיל דף קג). והא דפריך בפרק המוציא מפילין
הא אומר רבי דמירי הסם ביבשו אינו ולא עוקצין: **בתיבנא סריא**.
לפני בהמה ומוקי לה בתבנא סריא משמע דחוי לבהמה אומר רבי
רון ותרביבין. תימה אמאי לא קאמר לתיבוי ליה אסא שחיו רגילין
סא וי"ל ע"כ צ"ל ארון ותרכיבין כדקמני במתני' בהדיל. מ"ר:

וַיֵּאָמְרוּ מחשיבין על התחום לשכור פועלים ולהביא פירות. השמע
 משמע דוקא על התחום אבל בתוך התחום מחשיבין לשכור
 פועלי ובהביא פירו' וקשה לרבי דספוק פ' בכל מערבין (שיריון דל"ח):
 מניא לא יהלך אדם לתוך שדהו לידע מה צריכה כיוצא בו לא יטייל
 אדם על פתח מדינה כדי שיכנס
 למרחק מיד ואומר רבי דהתם מיכרנא
 מילתא^א דלוינו מטייל אלף ליכנס
 למרחק מיד אחר השבוע שלפני פתח
 מדינה רגילים להיות מרחצאות
 כדאמר' בפ"ק^א דמגילה (י"ד:)^ב ה'
 מאות מעלות עשן חוץ לחומה אבל
 הכא אין הוכחה כ"כ בתוך התחום
 המחשב לשכור פועלים ולהביא
 פירות וכי האי גוונא משני התם. מ"ר:
אבל מחשיבין הוא לשכור ומביא
 פירות בידו. מפור פירוש

הקונטרס משמע לשמור חוץ לתחום
וכן משמע פשט המשנה וקשה לרבי
מהא דלמחר שמואל בגמ' מותר לאדם
לומר לתצירו לכרך פלוני אני הולך
למחר ופריך תנן אין מחשיבין על
התחום לשכור פועלים כו' והשתא
מתניתין גופיה תיסקי' ליה דמוכחא
מילתא כוותיה דשמואל מדקמי
בסיפא כלל אמר אבא שאול כל שאני
זכאי בזמירתי יכול אני להחשיך
עליו וקא מפרש בגמ' דמה שמוחר
לומר מותר להחשיך וא"כ מדרשין
להחשיך לשמור חוץ לתחום אלמא
שרי לתימר חוץ לתחום אני הולך
למחר דהא תלמידי והיינו כשמואל
ואני ידענא מנא קריא דאי לאו דשמואל
מתני' איחא שפיר דהא אין לך דבר
שלא יהא מותר לאדם לומר על עצמו
ואפי' אשכור פועלים למחר או אכנה
בנין זה יכול לומר בשבת דהוא אמינא
דווקא לתצירו אסור לומר שכור לי
פועלים למחר דמהני אמירתו אבל
על עצמו יכול לומר כל מה שירצה
דלא מהני אמירתו וכי תלי אבא
שאול ההשקפה^א (א) ה"מ באמירה לתצירו
דאסור אסורה ויש מותרת אבל אם
איחא לדשמואל פריך שפיר דאסור
כל אמירות אפילו על עצמו אלמא
דווקא לכרך פלוני אני הולך למחר
משום טעמא דשאסר יש שם צורבגין
הולך והשתא פריך כיון דאי לאו האי
טעמא הוה אסרת ליה אלמא משום
האי טעמא דווקא שרית ליה א"כ
מתני' נמי תשתרי להביא פירות שאס
יש מחילות מציא. נ"ל:

לְכָרֶךְ פִּלְגֵנִי אֲנִי הוֹלֵךְ. מִימָה
מֵאֵי חִירָא הוּא תְפִילו

לחזירו נמי יכול לומר נך לי לדרך
פלוני למחר מהאי טעמא דקאמר

“מדשרי שמואל לקמן לומר לחצירו שמור לי פירות שבתחומך אפס שהן בתחומי אכל אין יכול לומר לחצירו שמור לי פירות שחץ לתחום

ללא נקט שמואל דוקא לכרך פנוני אני הולך דהו
בשלמא קש במחובר משכחת לה. ה"נ הו"מ למימר מטע

שע"ג המטה לא יענענו כו' אלס רבותא קאמר
ללאו משום תלישה נקט לה דלע"ג שמוחזר לארץ אין זו חיסור
והיטוב (דף קט: וסג) דאמר תאנים שמקו בצדיקן מטמאין טומא
לא וכן משמע בכל הסוגיא דיבשו הן ועוקציהן מטמא טומאת אוכל
משום חיסור ייפוי בקרקע' דאמר לעיל התולש עולשין בשבת חייב
(ערוצין דף ק: ק) אהלין יש שהם קא נמרי פירי משמע שיש ביבש חסרת
והא דאמר לקמן פרק מי שהטשין (דף קה: קסג) מפריחין פנן וסאפסות
דמיירי בגויל דלא סרי' כולי האי: אלא מה מאי ניהו להרבי' דו'
להביא אסא למת דאשכחן בנדה (דף נה) דשוור אסא מערסא לי

כַּמֵּן אַ טור שׁוּעֵי אױרױם
סײַמאָן אַז עפּיך :
ל ב ג מײַ פֿכײַט מױלױבױ
שׂטת הֶלֶכֶה ג סמג שׂס
טױשׁעֵי אױרױם סײַמאָן אַז עפּיך
ט : ט
ל אַד ד מײַ שׂס הֶלֶכֶה אַ סמג
סײַמאָן שׁוּעֵי אױרױם
עפּיך אַז עפּיך : ג
ל ב ג מײַ פֿכײַט מױלױבױ שׂטת
הֶלֶכֶה אַ סמג עפּיך ט
טור אױרױם אױרױם רֶלֶט
עפּיך :
ל אַד ד מײַ שׂס הֶלֶכֶה אַ ופֿ״ג
מױלױבױט חֶפְלֵה הֶלֶכֶה יב
סמג שׂס טױשׁעֵי אױרױם סײַ
רֶלֶט סמג אַ
ל אַד ד מײַ פֿכײַט מױלױבױ שׂטת
הֶלֶכֶה סמג שׂס טױשׁעֵי
אױרױם סײַמאָן רֶלֶט עפּיך :

הגהות הב"ח

(א) גמ' קך וכן
פועלים השכרתי על שדה:
(ב) תום' ד"ה ואין וכו'
כדאמרין פרק קמא דמגילה
שלשת אלפים בי בני
היה בו ולכל אחד וא'
ה' מאות חלויות מעלות
עשן: (ג) ד"ה אכל וכו'
וי מלי אצא שאול ההמשה
באמירה ה"מ:

לעזי רע"י

אשטריי"א
[אישטריי"ם]. קש.

מוסף תוספות

א. טפ, דהנכנס לתוך
שדרו, [שאינן בה פירות,
שהיא צריכה לניר
ולעבוד, וכו' נראה ש'
רענניא] לקח על צריכה
הוא נכנס, וכל המטיל על
פחת המדינה, ניכר. מוס'
ה'א"ש, ב. מא. פריך
למילת' דבדמול. מוס'
ה'א"ש, ג. רשומא. מוס'
ה'א"ש, ד. למחר. מוס'
ה'א"ש, ה. לשמיר פירות.
ה'א"ש, ו. אמשו.
עוקר דבר מגידולו.
רענניא, ז. דהוה ליה
חרוש, רענניא.